

RELATOR – CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - dia 13/11/2024

Exame Prévio Municipal

Julgamento

PROCESSO: 00019787.989.24-3

REPRESENTANTE:

- LEONARDO PEREIRA FERNANDES DA SILVA (CPF ***.765.898-**)
 - ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA FERNANDES DA SILVA (OAB/SP 438.418)

REPRESENTADO(A):

- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI (CNPJ 46.425.229/0001-79)
 - ADVOGADO: JACQUELINE MELO DE SOUZA (OAB/SP 249.152)

ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2024, Processo Administrativo nº 100/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Aguai objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de licença de uso de software para aplicação de Sistema de Gestão em Saúde nos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

EXERCÍCIO: 2024

INSTRUÇÃO POR: UR-19

PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00019675.989.24-8, 00019737.989.24-4, 00019749.989.24-0

PROCESSO: 00019675.989.24-8

REPRESENTANTE:

- LEANE SOUZA SILVA (CPF ***.172.748-**)
 - ADVOGADO: LEANE SOUZA SILVA (OAB/SP 370.068)

REPRESENTADO(A):

- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI (CNPJ

46.425.229/0001-79)

- ADVOGADO: JACQUELINE MELO DE SOUZA (OAB/SP 249.152)

ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Aguaí objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de licença de uso de software para aplicação de sistema de gestão em saúde nos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

EXERCÍCIO: 2024

INSTRUÇÃO POR: UR-19

PROCESSO PRINCIPAL: 00019787.989.24-3

PROCESSO: 00019737.989.24-4

REPRESENTANTE:

- DANILO GAIOZO MACHADO 08467896639 (CNPJ 26.950.936/0001-77)

REPRESENTADO(A):

- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI (CNPJ 46.425.229/0001-79)
 - ADVOGADO: JACQUELINE MELO DE SOUZA (OAB/SP 249.152)

ASSUNTO: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 026/2024, promovido pela Prefeitura de Aguaí, visando à contratação de empresa especializada em serviços de licença de uso de software para aplicação de sistema de gestão em saúde nos setores da secretaria municipal de saúde.

EXERCÍCIO: 2024

INSTRUÇÃO POR: UR-19

PROCESSO PRINCIPAL: 00019787.989.24-3

PROCESSO: 00019749.989.24-0

REPRESENTANTE:

- VANDERLEIA DE CAMARGO GARCIA (CPF ***.343.108-**)
 - ADVOGADO: VANDERLEIA DE CAMARGO GARCIA (OAB/SP 260.625)

REPRESENTADO(A):

- PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI (CNPJ 46.425.229/0001-79)
 - ADVOGADO: JACQUELINE MELO DE SOUZA (OAB/SP 249.152)

ASSUNTO: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 026/2024, promovido pela Prefeitura de Aguai, visando à contratação de empresa especializada em serviços de licença de uso de software para aplicação de sistema de gestão em saúde nos setores da secretaria municipal de saúde.

EXERCÍCIO: 2024

INSTRUÇÃO POR: UR-19

PROCESSO PRINCIPAL: 00019787.989.24-3

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE. IMPUGNAÇÕES ENVOLVENDO DIVERSAS CONDIÇÕES, COMO, POR EXEMPLO: EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO A 80% DAS FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS A CADA MÓDULO; AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS QUE PERMITAM A COMPREENSÃO DA EXIGÊNCIA MÍNIMA REFERENTE AOS TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES; ESTABELECIMENTO DE ORÇAMENTO SIGILOSO; E, EXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES.

RELATO EM CONJUNTO OS AUTOS DE REPRESENTAÇÕES FORMULADAS POR LEONARDO PEREIRA FERNANDES DA SILVA, LEANE SOUZA SILVA, DANILO GAIOZO MACHADO E POR VANDERLÉIA DE CAMARGO GARCIA, PROTOCOLADAS, RESPECTIVAMENTE, SOB OS NÚMEROS TCS 19787.989.24-3, 19675.989.24-8, 19737.989.24-4 E 19749.989.24-0, TODAS VISANDO À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024, INSTAURADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, COM O ESCOPO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Os Interessados em epígrafe insurgiram-se, em síntese, contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

LEONARDO PEREIRA FERNANDES DA SILVA (TC-019787.989.24-3):

- a) exigência, na prova de conceito, de atendimento a 80% das funcionalidades específicas relacionadas a cada Módulo do sistema, constantes do Termo de Referência, sob pena de desclassificação, o que depõe contra a razoabilidade e a estipulação de critérios objetivos;
- b) ausência de informações essenciais que permitam a compreensão da exigência mínima referente aos treinamentos/capacitação dos servidores;
- c) requisição de utilização de plataforma do *Google*, sem menção a ferramentas equivalentes ou similares, e sem fundamentação técnica para tanto;
- d) falta de informações fundamentais acerca dos custos envolvidos na requisição de integração com o *WhatsApp*, a par da carência de menção a ferramentas equivalentes ou similares, e da justificativa técnica para a escolha de referido aplicativo.

LEANE SOUZA SILVA (TC-019675.989.24-8):

- e) ausência de especificação ou descrição de todos os dados necessários ao desenvolvimento do trabalho no que se refere ao treinamento a funcionários e servidores;
- f) dúvida a respeito dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, bem como indicação de prazos exíguos para a realização das atividades de implantação do sistema ofertado;
- g) excesso na exigência de atendimento a 80% das funcionalidades descritas no Termo de Referência para a prova de conceito, em violação aos termos da Súmula nº 24 deste E. Tribunal^[1];
- h) ocultamento indevido do orçamento estimativo, em prejuízo à elaboração das propostas e ao princípio da publicidade;
- i) obrigação de atendimento de todo e qualquer problema de chamado ou suporte no prazo de 24 horas, contado de sua abertura, sem exclusão de responsabilidade ou gradação de elementos, o que pode comprometer severamente a condução do contrato durante o seu cumprimento;
- j) defeitos na requisição de Atestado de Capacidade Técnica, haja vista a ausência de exigência ou limitação de sua aplicação para fins de cumprimento do disposto no § 5º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021^[2].

DANILO GAIOZO MACHADO 08467896639 (TC-019737.989.24-4):

- k) vedação à participação de empresas em recuperação judicial, em violação à Súmula nº 50 deste E. Tribunal^[3]. A par disso, destaca que o item 8.20 do

Anexo I – Termo de Referência requisita documento não previsto no rol taxativo da Lei Federal nº 14.133/2021;

l) relativamente à prova de conceito, aduz existir irregularidade na exigência de apresentação de todos os requisitos (312 requisitos do Termo de Referência) e na falta de nomeação de Comissão de Avaliação;

m) ausência de previsão de subcontratação dos serviços de hospedagem;

n) indevido sigilo do orçamento estimativo, tendo em vista a requisição de comprovação de capital mínimo com base nesse valor;

o) ausência de detalhamento dos preços, que foram aglutinados em apenas dois itens;

p) falta de informações sobre o quantitativo de servidores a serem treinados e carga horária;

q) existência de vícios e omissões quanto à aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123/2006 às Micro e Pequenas Empresas.

VANDERLÉIA DE CAMARGO GARCIA (TC-019749.989.24-0):

r) exigência que o esclarecimento/impugnação seja protocolado até às 00:00h do dia 19 de setembro de 2024, contrariando a legislação, que não dispõe sobre limitação de horário;

s) embora o Edital estipule como obrigação da Contratada a entrega do banco de dados em sua integralidade, não há qualquer previsão acerca do manejo seguro desses dados, do seu armazenamento adequado à Lei Geral de Proteção de Dados ou até mesmo de como e em quais situações esses dados deveriam ser anonimizados ou destruídos;

t) indevida requisição de marca/modelo específico no certame, visto que o Edital estabelece exigência direcionada à linguagem do banco de dados PostgreSQL, sem qualquer menção a serviços equivalentes ou similares e sem justificativa técnica para tanto.

Ante os teores das impugnações deduzidas, recebi as matérias – *distribuídas por prevenção pelas suas conexões com aquelas examinadas nos TCS 023338.989.23-9 e 023247.989.23-9* - como Exames Prévios de Edital, determinando a imediata suspensão do certame, com a fixação de prazo à Origem para apresentação de justificativas, despacho que foi referendado na sessão deste Tribunal Pleno em 25/10/2024.

Em resposta, a Municipalidade de Aguai encaminhou cópia do Edital e justificativas fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Administração – *esta última por suas Coordenadorias de Tecnologia da Informação e de Compras e Licitações* – pelas quais, em linhas gerais, defendeu haver agido com correção em relação aos aspectos arguidos, com exceção das questões relacionadas ao detalhamento dos preços, treinamento dos usuários, publicação da Portaria de nomeação da Comissão de Avaliação,

ausência de subcontratação da hospedagem e de detalhamento dos critérios de atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, utilização do *Google Forms*, estimativa de volume de mensagens via *WhatsApp* que serão enviadas aos pacientes e participação de empresas em recuperação judicial.

Outrossim, aduzindo haver ocorrido uma interpretação equivocada da Representante Vanderléia de Camargo Garcia em relação ao PostgreSQL, a Origem admitiu que a redação do item 5.1.12.1 do Anexo I – Termo de Referência mostra-se ambígua e requer retificação, de modo que reste evidente o entendimento de que a menção ao PostgreSQL se refere à tecnologia utilizada pela atual contratada.

AS ASSESSORIAS TÉCNICAS DE ECONOMIA E JURÍDICA DISCORRERAM ESTRITAMENTE SOBRE ASPECTOS AFETOS ÀS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, TENDO SE PRONUNCIADO, AMBAS, PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS IMPUGNAÇÕES ANALISADAS.

CORROBORANDO OS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS POR REFERIDAS ASSESSORIAS, A CHEFIA DE ATJ, O MPC E A SDG OPINARAM PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES EM EXAME.

É o relatório.

VOTO.

Preliminarmente, consigno que, nos termos de seu preâmbulo, o Edital em exame rege-se pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Ainda em preliminar, ressalto não haver que se falar em preclusão no caso em tela pois, a par da observação efetuada pela Assessoria Técnica de Economia em seu parecer no sentido de que, *ipsis litteris*, “*após compararmos o edital daquele certame [Pregão Eletrônico nº 47/2023, tratado nos TCs 023338.989.23-9 e 023247.989.23-9], com este que está em exame, constatamos que houve significativa alteração nas especificações técnicas do objeto, mas não só isso, já que o Termo de Referência foi totalmente reformulado*”, não houve decisão de mérito nos feitos acima aludidos.

Feitas essas observações iniciais, ACOMPANHO A INSTRUÇÃO REALIZADA, ESPECIALMENTE O PARECER DA SDG QUE ACOLHO NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO, POIS, PARCIALMENTE PROCEDENTES AS REPRESENTAÇÕES AQUI EM JULGAMENTO, dando destaque aos motivos a seguir explicados.

Primeiramente, por se tratar de aspectos cuja necessidade de retificação foi reconhecida pela Origem, conforme exposto linhas atrás, e que, referindo-se a questões de cunho eminentemente técnico, também foram censurados pelo setor especializado da ATJ, dispenso maiores considerações e acompanho o entendimento externado pela Assessoria Técnica de Economia pela procedência das impugnações descritas nas letras “b”, “c”, “e”, “m”, “o” e “p”, reportando-me aos termos de sua manifestação.

Ainda, por também se referirem a refutações de caráter estritamente técnico, igualmente corroboro a opinião exarada por referida Assessoria Técnica pela procedência da crítica assinalada na letra “f”, procedência parcial das impugnações descritas nas letras “d” e “s” e improcedência das contestações relacionadas nas letras “j” e “t”.

Quanto às críticas assinaladas nas letras “d” e “s”, ressalto as observações efetuadas pela Assessoria Técnica de Economia, no primeiro caso, no sentido de que a despeito da ausência de estipulação de obrigatoriedade de integração com o aplicativo *WhatsApp*, haja vista a possibilidade de envio de SMS ou e-mail, e da disseminação de referido aplicativo entre os usuários de smartphones no país, *“o envio de mensagens por SMS e WhatsApp são cobradas, respectivamente, pelas operadoras de telefonia e pela proprietária do aplicativo, de modo que, se as correspondentes despesas forem onerar a futura contratada, o edital deverá prever não só uma quantidade estimada de mensagens a serem enviadas, em cada meio de comunicação, mas a forma de remuneração pela prestação do serviço”*; e no segundo caso, de que embora os dispositivos do Edital citados pela Representante Vanderléia de Camargo Garcia não guardem qualquer relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, *“já que aqueles pretendem apenas garantir ao contratante a posse e o acesso aos dados armazenados no sistema, quando do encerramento do contrato”* e *“não há nada de ilegal na ‘entrega integral do banco de dados’, ao seu real proprietário, no caso, a Administração Pública”*, há necessidade de revisão do ato convocatório para que passe a dispor de forma objetiva sobre o atendimento de referido diploma legal, como reconhecido pela própria Origem em sua defesa.

Já em relação às refutações descritas nas letras “j” e “t”, a par das observações efetuadas pela Assessoria Técnica de Economia acerca da improcedência das respectivas reclamações, considero pertinente destacar os alertas por ela efetivados no primeiro e no segundo casos, respectivamente, quanto à necessidade de adequação da exigência contida no item 8.26.1 do Anexo I – Termo de Referência, que *“além de ser absolutamente genérica, o que prejudica a avaliação objetiva dos atestados que vierem a ser apresentados, ainda requer a comprovação de um quantitativo mínimo de 50% [...] do objeto similar licitado”, sem indicar qual seria a parcela de maior relevância, para a verificação do referido quantitativo, sendo que a descrição do objeto não revela qualquer informação que possa ser utilizada para tal finalidade*; e, *“como a Representada considerou pertinente aperfeiçoar a redação do subitem 5.1.12.1, recomendamos que ela aproveite para corrigir um equívoco ali contido, pois PostgreSQL não é uma linguagem, mas o próprio nome do software gerenciador de bancos de dados”*.

No que tange às insurgências afetas à prova de conceito (letras “a”, “g” e “l”), inicialmente, observo que a Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece em seu art. 17, inciso IV e § 3º a possibilidade de estipulação de sua realização, na fase de julgamento das propostas, como meio de avaliação da conformidade do

ofertado com as especificações definidas no Termo de Referência ou no Projeto Básico.

Posto isso, de plano, reputo improcedente a invocação de eventual violação à Súmula nº 24 deste E. Tribunal relativamente à requisição de atendimento a 80% das funcionalidades descritas no Termo de Referência, feita por Leane Souza Silva, porquanto a referida Súmula direciona-se à prova de habilitação técnica operacional.

A propósito, observo que questionamento similar efetivado pela mesma Representante foi afastado por esta E. Corte de Contas na r. Decisão proferida em sede de Exame Prévio de Edital no TC-015741.989.24-8.

Quanto à Comissão de Avaliação, embora seja facultativa a inclusão dos dados de seus componentes no Edital, faz-se mister a disponibilização de tais informações no processo administrativo. Nesse sentido, aliás, foi a preleção assentada por esta Casa na r. Decisão enunciada no TC-009520.989.24-5.

Contudo, de forma análoga à situação descrita no julgado acima reproduzido, a Origem reconheceu em suas justificativas ainda não haver providenciado a publicidade necessária da Portaria com indicação dos membros que irão compor a Comissão, o que conduz à procedência da crítica relacionada a esse aspecto.

No tocante à exigência de atendimento a 80% das funcionalidades relacionadas a cada Módulo, observo que esta E. Corte de Contas tem censurado disposições da espécie, por não guardarem a razoabilidade requerida para o caso, a exemplo do decidido no Processo TC-016709.989.24-8.

Da minha parte, mostra-se também apropriado o entendimento pela procedência das impugnações contra a requisição de atendimento a 80% das funcionalidades relacionadas a cada Módulo, em conformidade com a preleção consignada na retromencionada Decisão proferida no TC-016709.989.24-8, porquanto os quesitos relacionados no Apêndice A do Anexo I – “Anexo I – Prova de Conceito” referem-se à totalidade das descrições das funcionalidades do sistema contidas no Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar, conglomerando itens que, como exposto pela Assessoria Técnica especializada no seu parecer requerem retificação.

Prosseguindo, no que tange às críticas ao sigilo do orçamento estimativo (letras “h” e “n”), observo tratar-se de possibilidade prevista no art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021 para o critério de julgamento adotado na licitação em comento (“menor preço global”), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

Nessa trilha, aliás, foi a preleção consignada por esta Casa na r. Decisão emitida nos TCs 012029.989.24-1 e outro.

No caso em testilha, contudo, a despeito de o Edital consignar justificativas para o sigilo do orçamento, não houve apropriado detalhamento do objeto licitado, carecendo o ato convocatório de especificação adequada dos quantitativos de serviços requeridos, como exposto nas críticas assinaladas nas letras “b”, “e”, “o” e “p”, reputadas procedentes pela SDG, conforme exposto alhures.

Ademais, houve requisição de comprovação de capital social mínimo sem que tenham sido estabelecidas diretrizes às licitantes quanto à forma de apuração do parâmetro de preço para tal desiderato. Acerca da questão, aliás, considero pertinentes e perfilho as ponderações efetuadas pela Assessoria Técnica de Economia.

Posto isso, assim como a referida Assessoria Técnica, conquanto eu considere improcedente a crítica ao estabelecimento de orçamento sigiloso, isoladamente considerado, entendo que o Edital em apreço requer retificação no que diz respeito à explicitação das diretrizes a serem seguidas para a prova de capital social mínimo, a par da necessária especificação dos quantitativos licitados, como disposto linhas atrás.

Ainda em relação a esse aspecto, reputo oportuna – e *corroboro* - a observação efetuada pelo *Parquet* de Contas, que, tendo apurado em pesquisa ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aguaí a divulgação do valor estimado do contrato decorrente da licitação em comento (R\$ 275.210,00), houve por bem recomendar, *ipsis litteris*, que “a Prefeitura se certifique da informação contida no seu portal da transparência”.

Continuando, considero parcialmente procedente a impugnação descrita na letra “i”, pois, em que pese o Edital não dispor sobre a obrigação de solução de chamados de suporte técnico em até 24 horas de forma indistinta, já que impôs o cumprimento do prazo de 24 horas para que o atendimento seja iniciado, estabelecendo gradação conforme o grau de criticidade para a solução do problema, conforme exposto nos itens 4.4.1 e 4.4.4 do Apêndice B do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar, como bem destacado pela Assessoria Técnica de Economia em seu parecer.

Outrossim, reputo parcialmente procedente a crítica assinalada na letra “k”, pois, embora observe que a redação do item 8.21 do Anexo I – Termo de Referência se compatibiliza com a disposição contida no art. 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que não há no ato convocatório qualquer previsão de vedação à participação de empresas em recuperação judicial - o que, aliás, *extrapolaria os termos de referido diploma legal* – noto que o item 3.6.5 do Edital faz menção à “concordata” ao dispor sobre a proibição de participação na licitação, o que se mostra indevido, visto que se trata de instituto jurídico extinto e não previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, demandando exclusão de sua citação.

Nesse sentido, a propósito, foi o posicionamento adotado por este E. Tribunal ao apreciar situação análoga na r. Decisão proferida no Processo TC-001390.989.24-2.

No tocante à previsão contida no item 8.20 do Anexo I – Termo de Referência, corroboro o entendimento externado pela Assessoria Técnica de Economia no sentido de que, *in verbis*, “o próprio edital já indicava tratar-se de requisição amparada no artigo 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 116, de 2021, sendo ela o equivalente para a situação de falência, no caso de pessoa física, que venha a participar do certame licitatório”, e, em complemento, destaco que embora não relacione a certidão negativa de insolvência civil em seu art. 69, a Lei Federal nº 14.133/2021 dispõe em seu art. 137, inciso IV, constituir a insolvência civil uma das causas de extinção do contrato, o que, a meu ver, confirma a pertinência da requisição em comento.

Quanto à impugnação descrita na letra “q”, reputo-a parcialmente procedente e, nesse sentido, perfilho a opinião exarada pela Assessoria Técnica da área Jurídica que, discorrendo sobre o tema, bem observou que a Origem deu tratamento adequado ao caso, informando que a participação exclusiva de Micro e Pequenas Empresas na licitação em comento não seria possível porque o valor da contratação ultrapassa o limite estabelecido no art. 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que também seria inviável o estabelecimento da quota reservada a que se refere o inciso III do mesmo dispositivo legal, já que o objeto licitado não diz respeito à aquisição de bens divisíveis, não obstante tenha verificado caber *“revisão e retificação do edital para que sejam extirpados eventuais elementos conflitantes, em especial os encontrados nos itens 4.7; 4.7.1 e 4.7.2 do chamamento, evitando que ocorra equívocos de interpretação pelas interessadas, bem como prejuízos quanto a competitividade e eficiência do procedimento de contratação”*.

A par de tais aspectos, assim como observado pelo MPC em seu parecer, para o qual me remeto, compreendo não haver que se falar em aplicação da disposição contida no § 3º do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e, em adendo, ressalto que a hipótese prevista no inciso II desse mesmo dispositivo legal constitui uma faculdade (“poderá”), inserindo-se no poder discricionário da Administração.

Por fim, no que tange à crítica assinalada na letra “r”, considero-a improcedente, pois, a par de não identificar no Edital em exame a existência da disposição mencionada pela Representante Vanderléia de Camargo Garcia, noto que o item 20 do Edital estabelece prazos compatíveis com o art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, além de permitir o encaminhamento de pedidos de esclarecimentos e impugnações de forma eletrônica. Sobre as disposições contidas no ato convocatório em comento, apenas reputo pertinente sugerir seja recomendado à Origem a inclusão, no item 20.1, da citação do pedido de esclarecimentos, pois observo que referida cláusula faz menção somente à impugnação.

Ante o exposto e sem prejuízo das recomendações feitas, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES, DETERMINANDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS CORRETIVAS PERTINENTES, QUE VIABILIZEM O ADEQUADO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, BEM COMO PROVIDENCIANDO A REPUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO E REABERTURA DO PRAZO LEGAL.

OPORTUNAMENTE, DEVEM OS PROCESSOS SER ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

MAVR

[1] SÚMULA Nº 24 - *Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.*

[2] Art. 67. [...]

§ 5º *Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.*

[3] SÚMULA Nº 50 - *Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.*